Oggetto, intenzione, circostanze.

Che cosa scegliamo quando vogliamo fare del bene

Materiale ad uso personale dello studente

Nora apre una busta, prende quaranta euro e li consegna a un compagno. Se vedessimo soltanto questo, sapremmo dire se ha fatto bene? Ci mancano informazioni decisive: di chi sono quei soldi, perché li aveva lei, che cosa sta scegliendo di farne. Un movimento delle mani può essere identico in azioni molto diverse. La questione morale comincia quando proviamo a capire l'azione intera.

Il denaro passa di mano

Costruiamo un caso ipotetico: non è un episodio accaduto in una classe. Alcuni compagni hanno raccolto del denaro per comprare libri da usare insieme. Hanno affidato la busta a Nora perché la custodisca. Le hanno anche chiarito che, prima di cambiarne la destinazione, occorre il loro consenso. Nora sa che non può disporne da sola. Un amico vorrebbe un libro per studiare, e lei decide di regalarglielo usando parte di quel fondo, senza chiedere il permesso. Nel nostro caso non c'è una necessità urgente di sopravvivenza: c'è il desiderio di aiutare un compagno.

Che cosa ha fatto Nora? Dire che ha spostato quaranta euro descrive solo il movimento del denaro. Dire che ha aiutato un amico descrive il bene che voleva ottenere, ma lascia fuori il modo scelto. Una descrizione più precisa è questa: ha disposto di denaro affidatole, che non aveva il diritto di usare per quel regalo. Se invece i compagni le avessero affidato quei soldi proprio perché comprasse il libro all'amico, Nora avrebbe eseguito una consegna autorizzata. Le mani e le banconote sarebbero le stesse; la scelta sarebbe diversa. [1]

La morale cattolica chiama oggetto morale il comportamento concretamente scelto dalla persona. Oggetto, qui, non significa il libro o la busta. Significa ciò che la volontà decide di fare. La scelta è deliberata quando la persona la compie consapevolmente, non per un semplice riflesso. Per capire l'oggetto morale dobbiamo dire quale azione la persona sta scegliendo, non soltanto che cosa si vede dall'esterno. [2]

Nora potrebbe dire: ma io ho scelto di aiutare. Certamente; ha scelto però anche come farlo. Usare i propri risparmi, eseguire un incarico o impadronirsi di soldi affidati sono comportamenti diversi. Guardare l'oggetto significa riconoscere a quale di queste scelte Nora acconsente.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

È una distinzione importante anche per evitare giudizi affrettati. Se non sappiamo di chi fosse il denaro e quale incarico avesse Nora, non possiamo ancora chiamare quel gesto un furto. Dobbiamo informarci. Ma, quando i dati sono chiari, non possiamo neppure cambiare il nome dell'azione soltanto perché Nora preferisce raccontarla in modo favorevole. Il suo punto di vista serve a capire che cosa ha scelto; non le consente di decidere da sola che cosa sia giusto.

Perché conoscere il contesto viene prima di etichettare

La formula oggetto, intenzione, circostanze non descrive tre pezzi separati di un'azione né tre scatole impermeabili. Il soggetto sceglie un comportamento in una situazione. Per riconoscere che cosa sceglie servono dati come l'appartenenza dei beni e l'incarico ricevuto. Una volta identificata la scelta, altre condizioni ne precisano gravità e responsabilità. È questo il motivo per cui l'autorizzazione non viene trattata come uno sconto su un furto: può mostrare che furto non c'è.

Veritatis splendor 78 parla del fine prossimo della scelta deliberata e rifiuta l'oggetto ridotto a evento fisico. La distinzione si può dire in due domande concrete: che cosa la persona sceglie qui e ora, e quale ulteriore risultato vuole ottenere con quella scelta (in latino *finis operis* e *finis operantis*). Il punto di vista di chi agisce è necessario a riconoscere la scelta; non rende soggettiva la verità sul bene. Un appropriarsi ingiustamente di beni affidati non diventa un dono lecito perché l'agente usa un nome favorevole.

Il Catechismo (n. 2408) definisce il furto attraverso la ragionevole volontà del proprietario, ammette il consenso presunto e considera la necessità urgente ed evidente, dove l'uso di beni altrui è l'unico mezzo per bisogni immediati ed essenziali. Il caso di Nora esclude espressamente questi elementi. La proprietà non è assoluta e non ogni assenza di un permesso esplicito è sempre furto; il medesimo Catechismo, nn. 2402–2404, mantiene primaria la destinazione universale dei beni.

Il bene desiderato e il mezzo scelto

Nora potrebbe osservare che non voleva arricchirsi. È un dato reale del nostro esempio, e dobbiamo prenderlo sul serio. Il fine che si proponeva era aiutare l'amico a studiare. Questo è ciò che chiamiamo intenzione: il bene o il risultato verso cui chi agisce vuole dirigere la propria azione. Non è soltanto provare un sentimento generoso. È agire per ottenere qualcosa. [3]

Oggetto e intenzione sono legati, ma le due domande restano diverse. Che cosa scelgo di fare? Per ottenere che cosa? Nora sceglie di impiegare indebitamente il denaro altrui per procurare il libro all'amico. Se cancelliamo la prima parte, resta un gesto generoso senza costo per nessuno. Invece il costo c'è, e ricade su persone che non hanno scelto di sostenerlo.

Il Catechismo formula il problema con una frase breve:

> *Il fine non giustifica i mezzi.*
>
> Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1753 [4]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Non significa che gli scopi non contino. Significa che uno scopo buono non rende buono qualsiasi comportamento scelto per raggiungerlo. Nel nostro caso l'amico può davvero ricevere un aiuto. La morale cattolica non ha bisogno di negare quel vantaggio per riconoscere l'ingiustizia. Chiede di guardare anche gli altri compagni: il loro denaro è stato usato senza il diritto di farlo. Il vantaggio di uno non cancella ciò che è stato scelto nei confronti degli altri. Volere il bene di un amico non rende giusto scegliere un'ingiustizia verso gli altri. [4]

Perciò non basta chiamare Nora egoista: il caso ci dice che voleva aiutare. Il problema è capire perché quel desiderio, pur orientato a un bene, non basti a giustificare il comportamento scelto.

Si potrebbe fare un'obiezione più forte. Se alla fine il libro serve, e nessuno dei compagni soffre molto per la perdita, non sarebbe ragionevole approvare l'azione? Questa obiezione considera un aspetto importante: le conseguenze. Una scelta responsabile deve preoccuparsene. Ma, secondo la proposta cattolica, il calcolo dei vantaggi e degli svantaggi non esaurisce il giudizio. Altrimenti il rispetto dovuto a una persona dipenderebbe soltanto da quanto il danno inflitto a lei conviene ad altri. [5]

Quando la Chiesa parla di un atto intrinsecamente cattivo, intende una scelta che è sbagliata per il suo stesso oggetto, e che un ulteriore scopo buono non trasforma in una scelta giusta. Intrinsecamente significa: per ciò che si sceglie di fare. Non significa che chi lo compie sia una persona irrecuperabile, né che tutti gli atti sbagliati abbiano la stessa gravità. Nel caso di Nora stiamo giudicando l'appropriazione ingiusta dei beni altrui; non stiamo condannando tutta la sua vita. [6]

L'obiezione dei risultati, nella sua forma seria

L'obiezione non è che ciascuno possa fare ciò che vuole: è che il giudizio dovrebbe considerare imparzialmente i benefici e i danni per tutti. *Veritatis splendor* 77 riconosce l'esigenza di responsabilità nel valutare beni ottenuti e mali evitati. Respinge però l'idea che la proporzione dei risultati basti a determinare la bontà della scelta. *Veritatis splendor* 78–83 collega questo limite ai beni della persona e all'ordinabilità dell'atto al bene e a Dio. Qui il limite si vede sull'uso del fondo; non si confutano in poche righe tutte le forme dell'etica delle conseguenze.

Nel lessico della tradizione un atto intrinsecamente cattivo non è un atto con la massima gravità possibile, né implica automaticamente piena imputabilità. Il giudizio sull'oggetto e quello sulla responsabilità vanno distinti.

Anche il motivo cambia il gesto

Proviamo ora a cambiare davvero la scelta, senza abbandonare il caso. I compagni vengono informati e decidono di destinare una parte del fondo al libro. Nora lo compra e lo consegna. L'appropriazione indebita è scomparsa: Nora sta realizzando un aiuto concordato. Possiamo concludere che, qualsiasi motivo abbia, stia agendo bene? Anche questa sarebbe una conclusione troppo rapida.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Immaginiamo due intenzioni diverse. Nella prima variante Nora consegna il libro perché vuole aiutare il compagno a studiare. Nella seconda lo consegna soltanto per farsi ammirare come la più generosa del gruppo. Sono intenzioni che stiamo assegnando a un personaggio ipotetico: non possiamo leggerle nella testa di una persona reale. Dall'esterno potremmo vedere lo stesso regalo; il destinatario potrebbe ricevere lo stesso libro. Ma l'azione di Nora non avrebbe lo stesso significato morale. [4]

Il Catechismo usa l'esempio dell'elemosina fatta per vanagloria, cioè per attirare su di sé ammirazione e vanto. Il dono, considerato nel suo oggetto, può essere buono; l'intenzione cattiva guasta l'azione. Il povero può ricevere davvero un beneficio, ma chi offre non sta per questo amando bene. La proposta cristiana guarda anche a ciò che una persona vuole, non soltanto al risultato che riesce a esibire.

Questo non vuol dire che sentirsi contenti dopo un gesto generoso lo renda falso. La soddisfazione non è, da sola, una cattiva intenzione. Nel nostro secondo esempio abbiamo posto una condizione precisa: Nora vuole soltanto ottenere ammirazione attraverso il regalo. Nella vita le intenzioni possono essere diverse e mescolate; proprio per questo non è serio indovinarle dal sorriso di chi dona. [3]

Per agire bene occorre scegliere un'azione giusta e volerla per un fine buono. Nora non può fermarsi a controllare se il denaro sia stato autorizzato. Deve chiedersi anche come sta guardando il compagno: come una persona da aiutare o come un'occasione per mettersi in mostra.

Intenzioni molteplici e soddisfazione

Il Catechismo (n. 1752) contempla una medesima azione ispirata da diverse intenzioni. Non esiste un rivelatore automatico di purezza dei motivi. La gioia di fare bene non equivale alla vanagloria; i sentimenti non sono in sé moralmente buoni o cattivi (Catechismo 1767). Nella variante la ricerca esclusiva di ammirazione è posta come premessa, non diagnosticata dal volto o dalla pubblicità del gesto. Non ogni gesto pubblico di solidarietà è falso, e non tutti i fini misti si giudicano allo stesso modo.

La situazione concreta conta

Resta da considerare la situazione in cui si agisce. Torniamo alla variante in cui Nora usa il denaro senza averne il diritto. Prenderne una piccola parte oppure lasciare il fondo quasi vuoto non è la stessa cosa. Anche sapere che quel giorno gli altri devono acquistare i libri comuni conta: la scelta può impedire un acquisto già necessario. L'importo e il danno prevedibile non sono decorazioni intorno all'azione. Entrano nel giudizio sulla sua gravità. [7]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Questi elementi appartengono alle circostanze. Sono le condizioni concrete in cui una persona agisce e comprendono anche le conseguenze prevedibili. Non tutti i dettagli hanno lo stesso peso: il colore della busta può essere irrilevante; la quantità sottratta e le necessità di chi perde quel denaro possono contare molto. Per valutarle bisogna chiedersi quale differenza facciano rispetto al bene delle persone, non semplicemente accumulare informazioni.

Abbiamo già visto un dato che richiedeva un'attenzione particolare: l'autorizzazione. Non era soltanto un dettaglio capace di rendere l'appropriazione un poco meno grave. Serviva a capire se Nora stesse eseguendo una consegna o disponendo indebitamente di beni altrui. Quando un'informazione cambia ciò che la persona sta effettivamente scegliendo, dobbiamo descrivere di nuovo l'oggetto. Non tutte le informazioni del contesto sono una casella da aggiungere dopo aver deciso che azione abbiamo davanti. [8]

Le circostanze possono riguardare anche chi agisce. Una scelta compiuta sotto una forte minaccia non ha necessariamente la stessa responsabilità di una scelta compiuta senza quella pressione. Il Catechismo ricorda, fra i fattori che possono diminuire o perfino annullare la responsabilità, l'ignoranza, la violenza e il timore. Dire che la scelta è ingiusta non basta quindi a stabilire quanto quella persona ne sia colpevole. Occorre sapere che cosa conosceva e quanto era libera. [9]

Anche sulle conseguenze serve precisione. Se Nora sa che svuotando la busta impedirà l'acquisto dei libri, non può considerare quell'effetto come se non la riguardasse. Immaginiamo ora una piccola variante: le è stato affidato anche il compito di controllare quanto occorre per quell'acquisto. Nora trascura un avviso che può leggere e usa proprio la somma necessaria. Dire «non volevo impedire l'acquisto» non basta: avrebbe dovuto e potuto informarsi, e così evitare quel danno. Questa mancanza della cura dovuta si chiama negligenza. Il danno non era il suo scopo, ma la sua disattenzione può renderla responsabile anche di quell'effetto. Diverso sarebbe un effetto che non poteva prevedere neppure usando la cura dovuta: non ne sarebbe colpevole soltanto perché è accaduto dopo la sua scelta. Dobbiamo distinguere ciò che voleva da ciò che poteva prevedere ed evitare. [10]

Le circostanze contano per valutare la scelta e la responsabilità, ma non trasformano un'ingiustizia in un atto giusto. Non sono uno sconto automatico e non sono dettagli inutili. Ci aiutano a vedere l'azione reale e a non trattare tutte le situazioni come se fossero identiche.

Circostanze e imputabilità non sono sinonimi

Il Catechismo (n. 1754) assegna alle circostanze due funzioni: aggravare o attenuare bontà/malizia dell'atto e aumentare o diminuire responsabilità dell'agente. Una somma maggiore e una minaccia non intervengono allo stesso modo: la prima può rendere più grave il danno, la seconda può ridurre la libertà. Non sono pesi sullo stesso piatto. Il Catechismo (nn. 1734–1737) distingue volontarietà, fattori di imputabilità, effetti e negligenza. Un effetto non voluto non è automaticamente estraneo alla responsabilità; occorrono prevedibilità, possibilità di evitarlo e considerazione di ciò che si sarebbe dovuto conoscere o fare.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La formula «le circostanze non cambiano la specie morale» di Catechismo 1754 va intesa in rapporto a un atto già identificato come intrinsecamente cattivo: non diventa buono grazie al contesto. Nella tradizione il termine circostanza può comprendere anche dati che concorrono a specificare l'atto, come nell'esempio di un furto che è anche sacrilegio. Qui questa classificazione ulteriore non si affronta, ma l'informazione sull'incarico è necessaria a dire quale scelta sia in esame.

Un criterio e una scelta possibile

Per decidere come aiutare, Nora deve ancora rispondere a una domanda: perché il bene degli altri dovrebbe limitare ciò che vuole fare per l'amico? Guardiamo di nuovo la busta: l'amico vuole studiare, ma anche gli altri hanno raccolto il denaro per libri da usare insieme. Non valgono meno perché Nora si interessa soprattutto a lui. Rispettare ciò che è dovuto a loro è una ragione per limitare l'uso del fondo; il divieto di cambiarne la destinazione serve a proteggere quel bene. Il criterio quindi non è soltanto obbedire a una regola: è riconoscere il bene delle persone che quella regola tutela.

Quando ragioniamo su ciò che è dovuto alle persone, cerchiamo un criterio che non dipenda dalla preferenza di Nora o dal semplice accordo del gruppo. La tradizione cattolica chiama legge naturale l'ordine morale che la ragione umana può riconoscere considerando il bene delle persone. Naturale si riferisce qui alla natura umana, alla persona capace di ragionare; non significa che si debba imitare qualunque comportamento osservato negli animali o seguire ogni impulso spontaneo. Per discutere del fondo comune possiamo quindi portare ragioni comprensibili anche a chi non condivide la fede cristiana. [11]

Questo non significa che tutti arrivino subito allo stesso giudizio, senza bisogno di imparare, discutere o correggersi. Il Catechismo distingue la validità della legge naturale dal modo in cui gli uomini la conoscono: le sue esigenze non sono percepite da tutti con la stessa chiarezza. Anche il nostro esempio ha richiesto informazioni e distinzioni. La ragione non funziona come un timbro che approva ciò che ci piace. [12]

Per il cristiano questo bene delle persone ha il suo fondamento in Dio, che le crea e le chiama alla comunione con lui. In *Veritatis splendor*, Giovanni Paolo II spiega che una scelta conduce al bene quando rispetta i beni della persona; non basta indirizzarla a Dio con le parole se il comportamento scelto contraddice quel bene. Amare Dio e fare giustizia al prossimo non sono due compiti che si possono compensare l'uno con l'altro. [2]

Torniamo allora alla busta. Abbiamo soltanto due possibilità, prendere il denaro oppure disinteressarci del compagno? Nel nostro caso no. Nora può chiedere ai compagni se vogliono contribuire al regalo; può offrire qualcosa di suo; può cercare un libro in prestito. Sono possibilità da verificare, non promesse che tutto sarà facile. Ma cercarle cambia la domanda: come aiutare l'amico rispettando anche gli altri?

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Per rispondere servono insieme le tre fonti della moralità. L'oggetto: quale comportamento scelgo? L'intenzione: per quale fine? Le circostanze: in quale situazione, con quali effetti prevedibili e con quale libertà? Non assegniamo tre voti da sommare, sperando che un buon punteggio nell'intenzione cancelli un'ingiustizia nella scelta. Cerchiamo un'azione che sia buona nel suo insieme. L'aiuto diventa una buona azione quando il bene voluto prende forma in una scelta che rispetta le persone coinvolte. [13]

La ragione e il fondamento in Dio

Il Catechismo (n. 1954) fonda la capacità di discernere nella partecipazione alla sapienza e bontà del Creatore; il Catechismo (n. 1955) precisa che naturale si riferisce alla ragione propria della natura umana. Il Catechismo (n. 1960) distingue questo fondamento dalla percezione, che può mancare di chiarezza e immediatezza, e sottolinea il ruolo della grazia e della Rivelazione. Il richiamo non serve a opporre credenti buoni e non credenti incapaci di moralità: la proposta cattolica afferma la capacità umana di riconoscere il bene con la ragione. *Veritatis splendor* 74, p. 47, considera legittima e necessaria la ricerca di ragioni morali comunicabili anche ai non credenti.

Veritatis splendor 72–73 e 78 collocano la moralità nella vocazione della persona a Dio; il dono della grazia e la carità appartengono a tale orizzonte. La valutazione morale non è una tecnica separata dalla fede.

Per lo studio

1. Perché la frase «Nora sposta quaranta euro» non permette ancora un giudizio morale? Perché descrive un movimento senza dire a chi appartengano i beni, quale incarico abbia e che cosa scelga di fare.

2. Il consenso rende buono un furto? Nella variante non rende buono un furto già riconosciuto: mostra che si tratta di una consegna autorizzata. Il consenso dei titolari del bene non è una licenza generale di ledere altri beni o altre persone.

3. Il libro potrebbe aiutare davvero il destinatario e la scelta di Nora essere comunque ingiusta? Sì: il beneficio non cancella l'appropriazione indebita usata per ottenerlo.

4. Quale parte dell'obiezione sui risultati accoglie la morale cattolica? La necessità di considerarli responsabilmente. Quale conclusione respinge? Che il loro bilancio renda giusto qualsiasi comportamento.

5. Una buona intenzione rende giusto un oggetto ingiusto? No. Una cattiva intenzione può guastare un atto buono nel suo oggetto? Sì, come l'elemosina per vanagloria di Catechismo 1753. Sono due applicazioni della necessità di considerare l'atto intero.

6. L'assenza di un danno previsto rende giusta un'appropriazione ingiusta? No. Le conseguenze non sono l'unico criterio e non cancellano la scelta.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

7. Perché non basta dire «non volevo quel danno»? Perché il danno poteva essere prevedibile ed evitabile, anche attraverso la cura dovuta. Non significa essere colpevoli di tutto ciò che avviene dopo.

8. Perché la legge naturale non significa imitare la natura animale? Perché naturale indica qui la ragione propria della persona umana, capace di riconoscere il bene e di orientare l'agire.

9. Se gli uomini non sono sempre d'accordo, la Chiesa sostiene che nessun criterio sia comune? No: distingue la validità della legge naturale dalla conoscenza umana, che può essere incompleta o errata.

10. Perché cercare un'altra modalità di aiuto è una risposta al caso e non una fuga? Perché conserva il fine buono e cerca una scelta che rispetti anche le persone di cui si vorrebbero impiegare i beni.

Per la morale cattolica un'azione buona richiede una scelta giusta, un'intenzione buona e circostanze adeguate, perché il bene cercato per qualcuno non autorizza a ledere il bene delle persone coinvolte.

Fonti

[1] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), nn. 2408–2409

[2] Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 78, p. 50

[3] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1752

[4] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1753

[5] Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 77, p. 49

[6] Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 80, p. 51

[7] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1754

[8] Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 78, p. 50, e Catechismo n. 2408

[9] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1735

[10] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1737

[11] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1954

[12] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1960

[13] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 1755

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati